TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Số: 1175 /VPTCT
V/v: Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án đào tạo ban đầu KSVKL tai Trung tâm đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức cán bộ - Lao động

Phúc đáp Công văn số 977/TCCB ngày 10/7/2026 của Ban Tổ chức cán bộ - Lao động, sau khi nghiên cứu dự thảo Đề án đào tạo ban đầu Kiểm soát viên không lưu tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay, Văn phòng Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Tại Chương I - Căn cứ pháp lý

Đề nghị chỉ liệt kê tên các văn bản làm căn cứ pháp lý, không trích dẫn cụ thể điều, khoản do một số nội dung trích dẫn chưa phù hợp với phạm vi của Đề án. Ví dụ, Điều 89 và Điều 90 của văn bản được viện dẫn quy định về tổ bay và người chỉ huy tàu bay, trong khi Đề án áp dụng đối với đối tượng Kiểm soát viên không lưu.

Đối với nhóm căn cứ là văn bản quản lý nội bộ và các văn bản định hướng phát triển của Tổng công ty, đề nghị rà soát, chỉ viện dẫn các văn bản còn hiệu lực; đồng thời lược bỏ hoặc thay thế các văn bản đã hết hiệu lực bằng các văn bản hiện hành. Ví dụ: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay.

2. Về cơ chế cam kết làm việc tối thiểu 5 năm

Dự thảo quy định người được đào tạo phải cam kết làm việc tối thiểu 05 năm tại đơn vị hoặc địa bàn được phân công và chỉ được xem xét luân chuyển trước thời hạn trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, không nên quy định theo hướng hạn chế quyền nghỉ việc hoặc chuyển công tác của người lao động trong thời gian cam kết, vì theo pháp luật lao động, người lao động vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đề nghị sửa theo hướng:

"Người được tuyển dụng, đào tạo có trách nhiệm thực hiện thời gian làm việc cam kết tại đơn vị, địa bàn được phân công. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không thực hiện đủ thời gian cam kết thì trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo được xác định theo hợp đồng đào tạo và quy định của pháp luật."

Đồng thời, đề nghị bổ sung các trường hợp được miễn hoặc giảm trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo, như: người lao động không đủ điều kiện sức khỏe không do lỗi của mình; Tổng công ty không bố trí được việc làm theo cam kết; Tổng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không do lỗi của người lao động; điều động theo yêu cầu của Tổng công ty; thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc địa điểm hoạt động; sự kiện bất khả kháng; và các trường hợp đặc biệt khác do Tổng giám đốc quyết định.

3. Về việc áp dụng phạt vi phạm đối với người lao động

Dự thảo viện dẫn Điều 418 Bộ luật Dân sự để áp dụng mức bồi hoàn lũy tiến và thỏa thuận phạt vi phạm đối với người được đào tạo.

Đề nghị rà soát quy định này vì quan hệ giữa Tổng công ty và người được đào tạo là quan hệ lao động gắn với hợp đồng đào tạo nghề, do đó cần ưu tiên áp dụng các quy định của pháp luật lao động về đào tạo và hoàn trả chi phí đào tạo. Việc áp dụng quy định về phạt vi phạm theo Bộ luật Dân sự có thể dẫn đến cách hiểu là hạn chế quyền chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyền chuyển công tác của người lao động.

Đề nghị bỏ nội dung: *"Áp dụng mức bồi hoàn chi phí đào tạo lũy tiến theo Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015 (thỏa thuận phạt vi phạm)"* và sửa theo hướng:

"Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động và hợp đồng đào tạo được ký kết giữa Tổng công ty với người được đào tạo. Mức hoàn trả được xác định trên cơ sở chi phí đào tạo thực tế, hợp pháp, có chứng từ và thời gian cam kết làm việc còn thiếu."

4. Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo

Đề án viện dẫn Quyết định số 784/QĐ-CHK ngày 07/4/2021 của Cục Hàng không Việt Nam làm căn cứ xác định Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đủ điều kiện tổ chức đào tạo. Tuy nhiên, Quyết định này được ban hành theo khung pháp lý trước đây, trong khi từ ngày 01/7/2026, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025, Nghị định số 221/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực.

Đề nghị rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý về hiệu lực tiếp tục của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo được cấp theo Quyết định nêu trên trong bối cảnh hệ thống pháp luật đã được thay thế. Trường hợp pháp luật hiện hành có quy định về chuyển tiếp hoặc yêu cầu thực hiện thủ tục xác nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, đề nghị cập nhật, bổ sung vào Đề án để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đào tạo.

Trân trọng./.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Nơi nhận:
- Như trên.
- Chánh VP (Để b/c);
- Lưu VPTCT (03b)